

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 262/2535	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด	โจทก์
	ผู้ซื้อ ทรัพย์	โจทก์
	นาย วัชรชัย วงศ์วนิชกังวาฬ	โจทก์
	นาย รณภพ กาญจนศิริ	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 509, มาตรา 513

ป.วิ.พ. มาตรา 296

ในการขายทอดตลาดทรัพย์ ผู้ซื้อทรัพย์ให้ราคาสูงสุด 3,000,000 บาทเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ได้เคาะไม้ขายไปในราคาดังกล่าว แต่ เมื่อได้ปรึกษา ป. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี และวางทรัพย์ภูมิภาคแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีถามผู้เข้าสู้ราคา ว่าจะมีใครให้ราคาสูงกว่าที่ผู้ซื้อทรัพย์เสนอไว้อีกหรือไม่ ตาม ที่ ป. แนะนำปรากฏว่าผู้ซื้อทรัพย์เสนอเพิ่มราคาเป็น3,500,000 บาท ป.จึงอนุมัติให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเคาะไม้ขายให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์ไปในราคา3,500,000 บาท การดำเนินการขายทอดตลาด เช่นนี้ถือได้ว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีได้กระทำต่อเนื่องตาม ระเบียบและเปิดโอกาสให้ผู้อื่นเข้าสู้ราคากันอย่างเต็มที่และ ยังอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการขายทอดตลาดเพื่อรักษาผลประโยชน์ ของคู่ความให้ได้ราคาสูงสุด หาใช่เป็นการที่ผู้ทอดตลาดถอนทรัพย์ จากการขายทอดตลาดโดยปริยายไม่จึงเป็นการขายทอดตลาดที่ชอบด้วยกฎหมาย ตั้งแต่โจทก์เริ่มฟ้องคดีจนถึงวันขายทอดตลาดได้เป็นเวลา เกือบ3 ปี ได้ทำการขายทอดตลาดมาเป็นครั้งที่ 11 และราคา ที่ผู้ซื้อทรัพย์ประมูลได้ก็สูงกว่าราคาปานกลางที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประเมินไว้อีก

ทั้งยังสูงกว่าราคาและผู้แทนโจทก์เคย กำหนดว่าควรขายได้เจ้าพนักงานบังคับคดีจึง
ชอบที่จะอนุมัติให้ ขายได้.

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้ตามสัญญาบัญชีเดินสะพัด
ยืม ขายลดตัวเงินและจำนอง ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระหนี้
ตามสัญญาบัญชีเดินสะพัดเป็นเงิน 1,011,881.45 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบ
ห้าต่อปี นับแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2530 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ชำระหนี้เงิน
ยืมเป็นเงิน 966,666.16 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีในต้นเงิน
641,443.32 บาท นับแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2529 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์
(ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องมิให้เกิน 40,859.06 บาท) และชำระหนี้ตามสัญญาขายลดตัว
เงิน 700,431.49 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีในต้นเงิน 500,000
บาท นับแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2529 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ (ดอกเบี้ยคิดถึง
วันฟ้องไม่เกิน 31,849.31 บาท) หากจำเลยไม่ชำระ ให้ยึดทรัพย์จำนองออกขาย
ทอดตลาดถ้าได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระ
หนี้จนครบกับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ
4,000 บาท จำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์ขอบังคับคดีและนำเจ้าพนักงาน
บังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 1512 ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดนายธวัชชัย วงศ์วานิชกัง
วาฬ เป็นผู้ซื้อได้ในราคา 3,500,000 บาท

จำเลยยื่นคำร้องและแก้ไขคำร้องว่า การขายทอดตลาดไม่ชอบเพราะจำเลยไม่
ได้รับหมายนัดแจ้งวันขาย ผู้เข้าสู่วางคามีเพียง 2 คนซึ่งเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา

เดียวกัน มีผลประโยชน์ร่วมกันและสมรู้หรือฮั้วกันในการประมูลทำให้การขายทอดตลาดได้ราคาต่ำมากขอให้ยกเลิกการขายทอดตลาด

โจทก์ยื่นคำร้องว่า การขายทอดตลาดไม่ชอบ เพราะผู้ซื้อเป็นฝ่ายเดียวกันสมรู้กันประมูลซื้อทรัพย์สินโดยไม่สุจริต การขายทอดตลาดไม่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ ราคาที่ขายต่ำกว่าราคาจริงขอให้เพิกถอนคำสั่งขายของเจ้าพนักงานบังคับคดีและประกาศขายทอดตลาดใหม่

ผู้ซื้อทรัพย์สินยื่นคำคัดค้านว่า การส่งหมายแจ้งวันนัดขายทอดตลาดเป็นไปโดยชอบ ราคาที่ขายเป็นราคาที่เหมาะสมกับทรัพย์สินที่ขายที่จำเลยกล่าวหาว่าโจทก์ฉ้อฉลหรือหลอกลวงจำเลยไม่มีผลต่อการขายทอดตลาด ขอให้ยกคำร้องของจำเลย

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 1512 ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ผู้ซื้อทรัพย์สินอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้ซื้อทรัพย์สินฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ซื้อทรัพย์สินในประการแรกว่า การขายทอดตลาดชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นายอรรถ เจริญกุลเหลื่อม พยานจำเลยเบิกความว่าในวันนั้นมิได้มีผู้เข้าสูัราคาเพียง 2 คน ผู้ซื้อทรัพย์สินเป็นผู้ให้ราคาสูงสุด 3,000,000 บาท พยานในฐานะผู้แทนโจทก์คัดค้านว่าราคายังต่ำอยู่ นายชาติรี สุทธิวานิช เจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ทอดตลาดทำรายงานเสนอต่อนาย

ปกครอง พูนทวี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์
ภูมิภาคที่ 3 ขณะนั้น ผู้เข้าสู่วางขายอื่นกลับไปหมดแล้ว คงเหลือแต่พยานและฝ่าย
ผู้ซื้อทรัพย์อยู่รอฟังว่าจะอนุมัติขายหรือไม่ รออยู่ประมาณ 15 นาที นายชาตรีสุทธิ
วานิช ออกมาพบกับผู้ซื้อทรัพย์แล้วบอกว่าราคา 3,000,000 บาทไม่สามารถขายได้
ถ้าให้ราคาเพิ่มเป็น 3,600,000 บาท จะพิจารณาให้ผู้ซื้อทรัพย์เป็นผู้ซื้อทรัพย์ได้ โดย
นายชาตรี สุทธิวานิชไม่ได้ประกาศคำพูดดังกล่าวให้บุคคลทั้งหลายได้ยิน เพียงพูด
เป็นส่วนตัวระหว่างนายชาตรี สุทธิวานิชกับผู้ซื้อทรัพย์ หลังจากนั้นผู้ซื้อทรัพย์ได้
ปรึกษากับนายชาตรี วงศ์วนิชกังวาล ซึ่งเป็นพี่น้องกันว่าจะสู้ราคาเท่าไร ในที่สุด
ตกลงว่าจะซื้อทรัพย์ในราคา 3,500,000 บาท แล้ว ผู้ซื้อทรัพย์ นายชาตรี วงศ์วนิชกัง
วาลและนายสมบัติ ศิริเจริญ พวกกันเดินเข้าไปในห้องสำนักงานบังคับคดีประมาณ 5
นาที นายชาตรี สุทธิวานิช ออกมาประกาศว่าผู้ซื้อทรัพย์ให้ราคาสูงสุด 3,500,000
บาท ขณะนั้น นอกจากผู้ซื้อทรัพย์แล้วก็ไม่มีผู้เข้าสู่วางขายอื่นอยู่อีก เนื่องจากกลับ
ไปหมดแล้วเพราะการขายทอดตลาดทรัพย์คดีนี้เป็นการขายทอดตลาดรายสุดท้ายใน
วันนั้น ตามคำเบิกความของนายอรรถ พยานจำเลยดังกล่าวพอสรุปได้ว่าโจทก์จำเลย
อ้างเหตุว่าการขายทอดตลาดไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดี
เห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้ซื้อทรัพย์เสนอไว้ 3,000,000 บาท ยังต่ำอยู่ จึงเรียกผู้ซื้อทรัพย์
ไปตกลงเพิ่มราคาทรัพย์เป็น 3,500,000 บาทนั้น เป็นการต่อรองราคาระหว่างผู้ซื้อ
ทรัพย์กับเจ้าพนักงานบังคับคดี โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้อื่นเข้าสู่วางขาย ปัญหาที่จะ
พิจารณามีว่าคำเบิกความของนายอรรถมีน้ำหนักเชื่อถือได้เพียงใด เห็นว่าจำเลยมี
เพียงนายอรรถมาเบิกความลอย ๆ โดยไม่มีพยานหลักฐานอื่นมานำสืบสนับสนุน แต่
ฝ่ายผู้ซื้อทรัพย์มีตัวผู้ซื้อทรัพย์เบิกความว่าในการขายทอดตลาดทรัพย์พิพาทนี้มีคน
มาประมูลประมาณ 20 คน พยานให้ราคาสูงสุด 3,000,000 บาท เจ้าพนักงานบังคับ
คดีไม่ได้เคาะไม้ขายในราคาดังกล่าวได้เดินเข้าไปในห้องผู้อำนวยการ สักครู่หนึ่งกลับ
ออกมาแจ้งให้ผู้ซื้อทรัพย์และพวกที่ยืนอยู่ประมาณ 20 คนทราบว่า ทรัพย์ที่ประมูล

รายนี้ให้ราคาต่ำไป มีใครจะให้ราคาสูงกว่านี้ไหม ผู้ซื้อทรัพย์สินเสนอราคา 3,500,000 บาท เจ้าพนักงานบังคับคดีบอกให้รอก่อนแล้วเข้าไปปรึกษาผู้อำนวยการ สักครู่ก็ออกมาประกาศว่า สามล้านห้าหนึ่งสามล้านห้าสอง สามล้านห้าสาม แล้วเคาะไม้ ประกาศว่าผู้ซื้อทรัพย์สินเป็นผู้ซื้อทรัพย์สินได้โดยมีนายปกรณ์ พูลทวี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์สินภูมิภาคที่ 3 มาเบิกความสนับสนุนว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ทอดตลาดทรัพย์สินคตินี้ นำราคาที่ผู้ซื้อทรัพย์สินเสนอสูงสุดมาเสนอต่อพยาน พยานพิจารณาแล้วเห็นว่าราคา 3,000,000 บาท สูงกว่าราคาประเมิน แต่การขายทอดตลาดเป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานเพื่อรักษาประโยชน์ของกลุ่มความให้ได้ราคาสูงสุดพยานจึงให้เจ้าพนักงานขายทอดตลาดออกมาถามว่ามีใครจะให้ราคาสูงกว่าที่ผู้ซื้อทรัพย์สินเสนอหรือไม่ ปรากฏว่าผู้ซื้อทรัพย์สินเสนอราคาขึ้นมาเป็น 3,500,000 บาท พยานจึงสั่งอนุญาตให้ขายไปจากนั้นเจ้าพนักงานขายทอดตลาดได้กลับออกไป ประกาศขายทอดตลาดและนับหนึ่งถึงสามแล้วเคาะไม้ขายให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์สินและนายปกรณ์ได้เบิกความตอบคำถามค้านของทนายจำเลยด้วยว่าขณะที่มีการต่อรองราคาทรัพย์สินครั้งที่สองมีประชาชนยืนอยู่ประมาณ 20 กว่าคน การขายทอดตลาดทรัพย์สินคตินี้ไม่ใช่ขายรายสุดท้าย จะมีการขายทรัพย์สินรายอื่นอีก ดังนั้นเห็นว่าคำเบิกความของนายปกรณ์สอดคล้องต้องกันกับคำเบิกความของผู้ซื้อทรัพย์สิน นายปกรณ์เป็นเจ้าพนักงานเบิกความยืนยันข้อเท็จจริงไปตามอำนาจหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติมา และทางพิจารณาก็ไม่ปรากฏว่าพยานมีส่วนได้เสียกับกลุ่มความฝ่ายใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามคำเบิกความที่ว่าผู้ซื้อทรัพย์สินให้ราคาสูงสุด 3,000,000 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาประเมินแล้ว แต่พยานยังให้เจ้าพนักงานผู้ทอดตลาดซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของพยานออกไปถามว่ามีใครจะให้ราคาสูงกว่าที่ผู้ซื้อทรัพย์สินเสนอหรือไม่ เป็นเหตุให้ผู้ซื้อทรัพย์สินเสนอราคาเพิ่มขึ้นเป็น 3,500,000 บาท และพยานได้อนุมัติให้ขายไปในราคาดังกล่าวซึ่งถือได้ว่าเป็นการที่พยานได้ใช้ดุลพินิจดำเนินการขายทอดตลาดเพื่อรักษาประโยชน์ของกลุ่มความให้ได้ราคาสูงสุดอย่างแท้จริง ดังนั้นคำเบิกความของพยานซึ่ง

เป็นเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติราชการตามหน้าที่เช่นนี้ย่อมมีน้ำหนักควรแก่การรับฟัง และเมื่อได้วินิจฉัยซึ่งน้ำหนักพยานหลักฐานทุกฝ่ายแล้ว เห็นว่าพยานหลักฐานฝ่ายผู้ซื้อทรัพย์สินประกอบด้วยเหตุผลมีน้ำหนักรับฟังเชื่อถือได้ดีกว่าพยานหลักฐานฝ่ายโจทก์และจำเลย ข้อเท็จจริงฟังได้ตามพยานหลักฐานของผู้ซื้อทรัพย์สินว่า ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินรายนี้ เมื่อผู้ซื้อทรัพย์สินให้ราคาสูงสุด 3,000,000 บาท นายชาติรี สุทธิวานิช เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ได้เคาะไม้ขายไปในราคาดังกล่าวแต่ได้ปรึกษานายปกรณ์พูลทวี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์สินภูมิภาคที่ 3 แล้ว นายปกรณ์เห็นว่าแม้ราคาที่ผู้ซื้อทรัพย์สินเสนอไว้ 3,000,000 บาท จะสูงกว่าราคาประเมิน แต่เพื่อรักษาประโยชน์ของกลุ่มความให้ได้ราคาสูงสุด นายปกรณ์จึงให้เจ้าพนักงานบังคับคดีออกมาถามว่าจะมีใครให้ราคาสูงกว่าที่ผู้ซื้อทรัพย์สินเสนอไว้หรือไม่ ปรากฏว่าผู้ซื้อทรัพย์สินเสนอเพิ่มราคาเป็น 3,500,000 บาทนายปกรณ์จึงอนุมัติให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเคาะไม้ขายให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์สินไปในราคาดังกล่าว การดำเนินการขายทอดตลาดเช่นนี้ถือได้ว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้กระทำต่อเนื่องตามระเบียบและเปิดโอกาสให้ผู้อื่นเข้าสู้ราคากันอย่างเต็มที่ จึงเป็นการขายทอดตลาดที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่าเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ทอดตลาดแจ้งแก่ผู้สู้ราคาว่าราคา 3,000,000 บาทนั้นต่ำไปก็แสดงว่าผู้ทอดตลาดเห็นว่า ราคาซึ่งมีผู้สู้สูงที่สุดนั้นยังไม่เพียงพอ จึงถือได้โดยปริยายว่าผู้ทอดตลาดถอนทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดแล้วนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยทั้งนี้เพราะตามข้อเท็จจริงที่ฟังได้เป็นยุติดังที่ได้วินิจฉัยไว้ข้างต้น นายชาติรี สุทธิวานิช เจ้าพนักงานบังคับคดีมิได้เพียงแต่แจ้งแก่ผู้สู้ราคาว่าราคา 3,000,000 บาท ที่ผู้ซื้อทรัพย์สินเสนอไว้สูงที่สุดนั้นต่ำไปเท่านั้น หากแต่ได้ถามผู้สู้ราคาซึ่งอยู่ในขณะนั้นประมาณ 20 คนว่าจะมีใครให้ราคาสูงกว่าที่ผู้ซื้อทรัพย์สินเสนออีกหรือไม่ และดำเนินการขายทอดตลาดต่อไปจนในที่สุดได้เคาะไม้ขายให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์สินซึ่งได้เพิ่มราคาสูงสุดเป็น 3,500,000 บาท เช่นนี้เห็นว่าการที่เจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ทอดตลาดแจ้งแก่ผู้สู้ราคาว่า 3,000,000

บาท นั้นต่ำไป จะมีใครให้ราคาสูงกว่านี้อีกหรือไม่ จึงยังอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการขายทอดตลาดเพื่อรักษาประโยชน์ของกลุ่มความให้ได้ราคาสูงสุด มิใช่เป็นการที่ผู้ทอดตลาดถอนทรัพย์จากการขายทอดตลาดโดยปริยายดังคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ฎีกาของผู้ซื้อทรัพย์ฟังขึ้นเมื่อได้วินิจฉัยดังนี้แล้วคดีจึงมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ซื้อทรัพย์ในประการต่อไปว่า ราคาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีขายไปดังกล่าวนั้นต่ำเกินไปหรือไม่ ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 1 ยังมีได้วินิจฉัยประเด็นข้อนี้มาแต่ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปที่เดียว โดยไม่จำเป็นต้องย้อนสำนวนคืนกลับไปให้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาใหม่ ประเด็นข้อนี้จำเลยอ้างว่าศาลเคยตีราคาตอนที่จำเลยขออุทธรณ์อย่างอนาถว่าราคาประมาณ 5 ล้านบาท เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินราคาที่ดินตารางวาละ 500 บาท เป็นเงินค่าที่ดิน 1,320,000 บาทราคาร้างปลูกสร้าง 1,115,100 บาท รวมราคา 2,435,000 บาท ผู้แทนโจทก์ซึ่งนำยึดที่พิพาทก็เห็นด้วยกับราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี โจทก์นำยึดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2531 เริ่มขายทอดตลาดครั้งที่ 1 วันที่ 29 เมษายน 2531 ไม่มีผู้ให้ราคา ครั้งที่ 2 วันที่ 6 มิถุนายน 2531 ไม่มีผู้ให้ราคา ครั้งที่ 3 วันที่ 8 กรกฎาคม 2531 มีผู้ให้ราคา 2,650,000 บาท ผู้แทนโจทก์ค้านว่าราคายังต่ำไม่คุ้มกับหนี้ของโจทก์ ควรขายได้ในราคา 3,100,000 บาท เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นด้วยจึงงดการขายแล้วประกาศขายใหม่ ครั้งที่ 4 วันที่ 18 สิงหาคม 2531 โจทก์ของดการขาย ครั้งที่ 5 วันที่ 23 กันยายน 2531 ไม่มีผู้ให้ราคา ครั้งที่ 6 วันที่ 28 ตุลาคม 2531 ไม่มีผู้ให้ราคา ครั้งที่ 7 วันที่ 9 ธันวาคม 2531 ไม่มีผู้ให้ราคา ครั้งที่ 8 วันที่ 15 พฤษภาคม 2532 ไม่มีผู้ให้ราคา ครั้งที่ 9 วันที่ 3 กรกฎาคม 2532 ไม่มีผู้ให้ราคา ครั้งที่ 10 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2532 โจทก์ของดการขาย ครั้งที่ 11 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2533 ซึ่งผู้ซื้อทรัพย์ให้ราคา 3,500,000 บาท และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้เคาะไม้ตกลงขายเห็นว่า เรื่องขายทอดตลาดทรัพย์เพื่อนำเงินที่ขายได้มาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้มีข้อที่จะต้องพิจารณาอยู่ 2 ประการ ประการแรก ราคาทรัพย์ที่แท้จริงประมาณเท่าใดประการ

ที่สอง สมควรจะขายได้แล้วหรือไม่ เรื่องราคาทรัพย์นั้นฝ่ายผู้ซื้อมีเจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ทางราชการตามหน้าที่ที่ไม่มีส่วนได้เสียในการยิดทรัพย์ได้ประเมินราคาไว้ขณะทำการยิดว่าราคาที่ดิน 1,320,000 บาทราคาส่งปลูกสร้าง 1,115,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,435,000 บาทซึ่งผู้แทนโจทก์ที่น่ายิดก็เห็นด้วยในราคานี้ ต่อมาในการขายทอดตลาดครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2531 มีผู้ให้ราคา 2,650,000 บาทผู้แทนโจทก์ก็คัดค้านว่าราคาต่ำไป ควรขายได้ในราคา 3,100,000 บาทเจ้าพนักงานก็ถอนทรัพย์จากการขายทอดตลาด แล้วประกาศขายต่อไปตามข้อเท็จจริงดังกล่าว มีทั้งราคาประเมินขณะทำการยิดและราคาที่โจทก์เห็นว่าควรขายได้ เห็นว่า ราคาที่โจทก์และเจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินน่าจะมีน้ำหนักมากกว่าราคาที่จำเลยประเมิน ทั้งนี้เพราะจำเลยเป็นเจ้าของที่พิพาท ย่อมไม่ยากให้ที่ดินหรือทรัพย์สินของตนต้องตกไปเป็นของบุคคลอื่นจึงตีราคาสูงมาก ข้อพิจารณาที่สองเรื่องสมควรขายแล้วหรือไม่ ปรากฏว่าคดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2530 ศาลชั้นต้นพิพากษาคดีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 โจทก์นำยิดทรัพย์เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2531 และได้ทำการขายทอดตลาดเป็นครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2533 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ซื้อทรัพย์ให้ราคาสูงสุด เห็นว่าตั้งแต่โจทก์เริ่มฟ้องคดีจนถึงวันขายทอดตลาดได้ เป็นเวลาเกือบ 3 ปี ได้ทำการขายทอดตลาดมาเป็นครั้งที่ 11 และราคาที่ผู้ซื้อทรัพย์ประมูลได้ก็สูงกว่าราคาปานกลางที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประเมินไว้ อีกทั้งยังสูงกว่าราคาที่ผู้แทนโจทก์เคยกำหนดว่าควรขายได้ ศาลฎีกาเห็นว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีสมควรอนุมัติขายได้แล้ว หากฟังแต่คำคัดค้านของจำเลยแต่ฝ่ายเดียว เจ้าพนักงานบังคับคดีก็ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้ลุล่วงไปได้ การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงชอบแล้ว ความเห็นของศาลล่างทั้งสอง ศาลฎีกาไม่เห็นด้วยฎีกาของผู้ซื้อทรัพย์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของโจทก์และจำเลยเสีย.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-จรัส อุดมวรชาติ-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ